Internes Anfechtungsgutachten Blechliebe und Raban

Interne Vergleichsfassung zur Testakte · AG Bamberg 4 IN 184/26 · Sicht der Masse mit Gegenprüfung der Lieferantin

1 Ergebnis

Die Rückforderung der Insolvenzverwalterin Hinterleitner über 34.140 EUR (Aktenstück 20) enthält 27.000 EUR Altschuldenzahlungen und 7.140 EUR für eine Neulieferung. Der beste Ansatz liegt bei der nachträglich bestellten Sicherung vom 08.05.2026 und beim vorzeitig geleisteten Teil der Zahlung vom 09.06.2026. Die Vorkasse ist nach aktuellem Belegstand als Bargeschäft zu behandeln. Für die planmäßigen Raten reichen die bisher bekannten Indizien allein weder zum Nachweis allgemeiner Zahlungsunfähigkeit an den Stichtagen noch zum Vollbeweis der erforderlichen Gegnerkenntnis. Die Forderung ist außergerichtlich erhoben, eine Klage ist nach Aktenstück 01 nicht zugestellt.

2 Zeitgrenzen und Zahlungszuordnung

Der Eigenantrag ging am 15.06.2026 um 11:18 Uhr ein. Eröffnung und Bestellung der Verwalterin erfolgten am 01.09.2026 (02). Nach § 139 InsO reicht das Dreimonatsfenster zurück bis zum 15.03.2026. Der letzte Monat beginnt am 15.05.2026. Für die Zahlungsausführung sind die Daten aus 17 und 19 durch den Zeitpunkt der endgültigen Gutschrift beim Empfänger zu belegen (§ 140 InsO). Die Auswahl 17 beweist Abfluss und Zweck auf dem Geschäftskonto, keine Empfängergutschrift für sämtliche Positionen.

• 12.03.2026, 6.000 EUR, Märzrate: Außerhalb der §§ 130, 131 InsO, sofern die Gutschrift ebenfalls vor dem 15.03. erfolgte. § 133 Abs. 1–3 InsO bleibt mit erhöhten subjektiven Anforderungen.

• 10.04.2026, 6.000 EUR, und 11.05.2026, 6.000 EUR: Nach Aktenstück 09 vertraglich neu terminierte Raten für die Altforderungen 2025-118, 2026-014 und 2026-032. Die Forderungen sind in 04–06 und 18 bezeichnet. Die Raten tilgen Altbestand ohne aktuelle Gegenleistung. § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO verlangt Zahlungsunfähigkeit und Kenntnis am jeweiligen Leistungstag. Auch § 133 InsO kommt in Betracht. Für bloße Inkongruenz wegen Zahlungsdrucks gibt Aktenstück 10 ohne Vollstreckungstitel und unmittelbaren Vollstreckungsdruck nichts Tragendes her.

• 08.05.2026, Sicherungsabtretung, angezeigt am 12.05. (13): Sicherung des damaligen Altbestands von 23.700 EUR durch einen Teil der SB24-Forderung über nominal 16.660 EUR. 09 schließt eine zusätzliche Sicherheit gerade aus. Die wirksame Abtretung spricht daher für inkongruente Sicherung. Vor dem letzten Monat verlangt § 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO objektive Zahlungsunfähigkeit oder Nr. 3 Kenntnis der Benachteiligung. Der Sicherungsvertrag und Annahme sind vom Zugang der Anzeige beim Drittschuldner zu unterscheiden. Für § 129 InsO ist der wirtschaftliche Wert der abgetretenen, in 12 bestrittenen Teilforderung zu belegen. Eine tatsächlich wertlose Forderung verschiebt keinen verwertbaren Massewert. Raban erhielt das Einwendungsschreiben. Das stützt Kenntnis von Sicherungszweck und Streit, belegt aber für sich nicht Kenntnis einer konkreten Masseverkürzung.

• 29.05.2026, 7.140 EUR: Rechnung 2026-058 für 96 Profile, Gutschrift um 10:26 Uhr und vollständige Ausgabe am 02.06. um 08:18 Uhr durch Lagerist Brandner an Fahrer Acar (15/16). Die Inventur erklärt die vier Kalendertage. Aktenstück 23 bestätigt gesonderte Verbuchung und keine Tilgung des Altbestands. Preis von 62,50 EUR netto je Profil nach Konditionenliste, vorbehaltlich Abgleich des Vergleichswerts. Sofern Warenwert und Eigentumsübergang bestätigt sind, unmittelbarer gleichwertiger Erwerb nach § 142 InsO. Für eine gezielte Bevorzugung über die Bezahlung der betrieblich benötigten Neulieferung hinaus fehlt Beleg.

• 09.06.2026, 9.000 EUR: Nach 09 waren am 10.06. nur 6.000 EUR vorgesehen. Die um einen Tag frühere Juni-Tranche ist auf Zeitpunkt der Empfängergutschrift, Vorauszahlungsbefugnis und etwaige wirksame Planänderung zu prüfen. Für den Mehrbetrag von 3.000 EUR fehlt eine dokumentierte Änderung (16, 22, 24). § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist für diesen vorgezogenen Betrag aussichtsreich. Er

verlangt im letzten Monat weder Zahlungsunfähigkeit noch Gegnerkenntnis. Bei Kongruenz des Restes verbleibt § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO. Buchung auf älteste Posten beantwortet nur die Anrechnung, nicht Fälligkeit oder Kongruenz.

3 Zahlungsunfähigkeit und Vorsatz der Schuldnerin

Die Mail vom 24.02.2026 (08) belegt eine fehlende Vollzahlungszusage, zwei verzögerte Kunden und eine Hoffnung auf den Einbehalt von Schottenbau. Sie ist ein Krisenindiz. Die Verbindlichkeiten gegenüber Raban wurden am 05.03. neu fällig gestellt (09). Für den allgemeinen Liquiditätsstatus dürfen diese Forderungen deshalb nicht weiter nach ursprünglichen Terminen angesetzt werden. Der Herold-Vermerk vom 08.05. (11) nennt einen Rest von 4.630 EUR nach der vorgesehenen Rate, zurückgehaltene Leasing- und andere Rechnungen sowie eine ungeklärte Finanzamtslage. Er umfasst nur Konto 4402. Die Kreisbank fehlt. Schottenbau bestreitet 16.660 EUR, weitere 24.990 EUR sind ohne verbindliche Freigabe (12). Beide dürfen ohne belastbaren Zuflusszeitpunkt nicht als verfügbare Liquidität gelten.

Für März, April, Mai und Juni fehlen ein vollständiger fälligkeitsbereinigter Status samt anderer Bank und eine belastbare Dreiwochenentwicklung. Ein selektives Freigabeverfahren kann zusammen mit erheblichen dauerhaften Fremdrückständen auf Zahlungseinstellung hindeuten, die Akte dokumentiert diese Fremdrückstände aber nicht in hinreichender Breite. Die Eröffnung wegen Zahlungsunfähigkeit belegt keine Rückdatierung. Die Behauptung „spätestens März“ aus 20 bleibt offen. Geschäftsführerin Hutzler kannte die Zahlungsverzögerungen und wusste um den Vorbehalt der Kundenzahlung. Für Vorsatz fehlen konkrete Feststellungen, dass sie bei den jeweiligen Zahlungen und der Abtretung eine spätere volle Befriedigung der übrigen Gläubiger nicht mehr erwartete. Laufende Baustellen und der tatsächliche Heller-Abschlag (11) sind zu berücksichtigen.

4 Kenntnis Rabans und Beweiserhebung

Wölfel kannte die Mahnung, Stundung, verschobenen Zuflüsse und die separat verlangte Abtretung (07–10). Sie hat ihre spätere Zusammenfassung in 22 ausdrücklich von Herolds tatsächlicher Aussage über Einzelfreigaben getrennt. Grell beschreibt Kundenausfall und sichtbaren Betrieb, aber keine umfassende Kenntnis von Konten und Fremdgläubigern (24). Der Chat 23 belegt Skepsis gegenüber weiteren Zahlungszusagen, zugleich eine strikte Trennung von Neulieferung und Altforderung. Für die § 130-Kenntnis sind konkrete zwingende Schlussfolgerungen auf allgemeine Zahlungsunfähigkeit zu beweisen. Für § 133 ist zusätzlich die Kenntnis des Benachteiligungsvorsatzes erforderlich. Bei kongruenten Deckungen wirkt die Ratenabrede als Vermutung fehlender Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit (§ 133 Abs. 3 Satz 2 InsO). Dauernde eigene Rückstände allein räumen sie hier nicht aus. Direktkenntnis vom Vorsatz ist nicht dokumentiert. Von den Wahrnehmungen einzelner Beschäftigter ist nur der für die Entscheidung rechtlich zurechenbare Wissensstand zu verwenden.

Anzufordern sind beide Konten, offene Fremdposten mit Fälligkeit und Stundung, vollständige Kommunikation zu Juni-Mehrzahlung und Abtretung sowie ein technischer Beleg zum Wert der SB24-Positionen. Wölfel, Grell, Herold, Hutzler, Brandner und Acar getrennt und vorgangsbezogen hören. Gegenüber der Empfängerin nicht allein aus einem unaufgeschlüsselten Liquiditätsstatus eine substantiierte Gegenrechnung verlangen.

5 Rechtsfolgen und Verfahrensentscheidung

Bei erfolgreicher Anfechtung sind die durchsetzbaren Teilzahlungen nach § 143 Abs. 1 InsO zurückzugewähren. Für die uneingezogene SB24-Sicherheit ist gegebenenfalls Rückabtretung und Unterrichtung der Drittschuldnerin zu verlangen. Wölfel bestätigt in 22, dass kein Geld von Schottenbau einging. Den Nennwert daher nicht zu den 34.140 EUR addieren. Der verbleibende ungetilgte Altbestand von 8.700 EUR ist von nach § 144 Abs. 1 InsO wiederauflebenden Forderungen zu trennen. Prozesszinsen oder Verzug gesondert prüfen. Bei Kenntnis im Eröffnungsjahr 2026 vorläufig Regelverjährung 31.12.2029 (§ 146 InsO, §§ 195, 199 BGB), Hemmung gesondert. Die außergerichtliche Frist zum 27.10.2026 ist keine gerichtliche Zustellung.

Zuerst den konkreten Juni-Mehrbetrag und den Wert der Sicherungsabtretung klären. Auf Grundlage einer Belegzuordnung über eine eng bezifferte Klage entscheiden. Zuständiges Gericht aus Streitwert und Sitz bestimmen. Die Neulieferung im Antrag nur erfassen, wenn die Belege aus 15/16 widerlegt werden.

6 Rechtsquellen

• Insolvenzordnung §§ 17, 129–146

• BGH, Urt. v. 18.04.2024, Az. IX ZR 129/22, Rn. 20–31, zur Darlegung und Würdigung der Liquiditätslücke. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 05.12.2024, Az. IX ZR 122/23, Rn. 23–35, zur Rückausnahme vom Bargeschäft. Amtlicher Volltext